

임원의 복무 규정 제정 권고

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	개 선 1 권 고 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 · 노 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☐☐ 「정관」 제39조(대표이사)에 따르면, 대표이사는 본 회사를 대표한다고 되어 있으며, 「상법」 제382조의 3(이사의 충실의무)에 따르면 이사는 법령과 정관 및 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다고 되어 있다.
- 따라서 ☐☐ 대표이사는 「상법」에 따라 직무를 충실하게 수행하여 「정관」에 따른 회사의 목적사업을 달성하여야 한다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 전임 대표이사의 휴가 등 근태 업무 처리 실태를 확인한 결과 행정적, 시스템적 근태 기록 없이 단지 유선상으로만 통보받고 자체 종결 처리하는 실태였다.
- 따라서 대표이사의 근무 시간, 근무지, 출장, 휴가 등에 대하여는 규정에 근거한 행정적 업무처리와 관리가 필요하다.
- ❖ (관계기관 의견) ☐☐는 전임 대표이사의 휴가 등 근태 관리를 문서 등 시스템으로 처리한 이력은 없고, 유선상으로 통보 받아 사내에 전달한 것이 전부였지만, 신임 대표이사의 경우 근태 신청서를 작성하여 행정 처리 하고 있다고 언급하면서, 향후에는 임원 복무 규정의 제정이 필요하다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ☐☐ 사장은 대표이사 등의 임원이 「정관」 및 「상법」에 따른 회사 목적사업의 달성 및 회사를 위하여 그 직무를 충실히 수행 하도록 「(가칭)임원의 복무 등에 관한 규정」을 제정하여 시행 하시기 바랍니다.(개선)
2. ♡♡ ●본부장은 ♡♡의 출자·출연법인에 대하여 대표이사 및 임원이 「정관」, 「상법」 등에 따라 회사 또는 법인의 목적사업 달성과 회사 또는 법인을 위하여 그 직무를 충실히 수행 하도록 「임원의 복무 등에 관한 규정」 제정 필요 여부 검토 후 시행하시기 바랍니다.(권고)

조치부서 △팀, ♡♡ ●본부 ☑실 ◎부

관련부서